

1506339-27.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072269/2022 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 23628078 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2072269 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN ANTONIO ALESSANDRO GERONIMO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506339-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506339-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072269/2022 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 23628078 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2072269 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN ANTONIO ALESSANDRO GERONIMO NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

JOHN ANTONIO ALESSANDRO GERONIMO NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2022, por volta das 17:00 horas, na rua Pedro Faber, altura do nº 148, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da Capital, o réu teria trazido consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 65 (sessenta e cinco) porções contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância popularmente conhecida como maconha, com massa líquida total de 107,2g (cento e sete gramas e dois decigramas); 90 (noventa) porções de cocaína, com massa líquida total de 52,6g (cinquenta e dois gramas e seis decigramas); e 19 (dezenove) porções de cocaína em material sólido petrificado, popularmente conhecido como "crack", com massa líquida total de 8,1g (oito gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes

que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e laudo de constatação (fls. 33/36).

O réu foi notificado e a defesa prévia foi apresentada (fls. 125 e 129/130).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado pessoalmente às fls. 152.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, ao final, deu-se o interrogatório do réu.

As partes debateram a causa.

O Ministério Público requereu a condenação em razão das provas amealhadas, com aplicação do privilégio. A Defesa, por seu turno, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão, aplicação do privilégio, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O feito transcorreu regularmente e não há nulidades a serem sanadas.

Ausentes outras questões processuais pendentes, ao mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade está provada pelos seguintes documentos: termo de ocorrência, a fls. 9/12; auto de prisão em flagrante, a fls. 5; autos de apresentação e apreensão, a fls. 13/14; laudo toxicológico, a fls. 36/39; bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria, no mesmo sentido, aponta para o acusado.

Os policiais civis Marcelo Francisco dos Santos e Marcelo Vaccari Pereira afirmaram estar em diligências com vistas a coibir o tráfico de drogas na região, em viatura caracterizada, ocasião em que ao passarem pelo local dos fatos, conhecido ponto de comércio de entorpecentes, se depararam com um indivíduo parado na via, posteriormente identificado como John Antonio, o qual segurava às mãos uma bolsa e, ao notar a presença dos policiais, de imediato, rendeu-se, confessando estar ali praticando a traficância de entorpecentes. Em revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado com sua pessoa, porém ao abrir a bolsa que trazia consigo, constataram grande quantidade de drogas, além de certa quantidade em dinheiro. O réu admitiu informalmente que estava no local desde as 09 horas e lá fazia a mercancia da droga. Havia com ele maconha, cocaína e crack.

O réu JOHN ANTONIO ALESSANDRO GERONIMO NUNES confessou integralmente a acusação.

Pois bem. Incontroversa a autoria delitiva.

A corroborar a confissão do réu, os policiais apresentaram depoimentos harmônicos no sentido de que realizavam patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que, visualizaram o réu portando uma bolsa. De pronto, o réu confessou a prática da mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; disse que realizava tal conduta há duas semanas, no período das 09:00 às 18:00 horas, recebendo R\$ 100,00 para tanto.

Com efeito, não há qualquer motivo para desacreditar os depoimentos prestados pelos policiais, os quais devem integrar o conjunto probatório. Isso porque, além de configurar importante elemento de prova, provém de agentes que têm fé pública e prestam o compromisso de dizer a verdade. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 5. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp

n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldaña Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

Ademais, foi apreendido com o réu vultosa quantidade e variedade de drogas, as quais estavam acondicionadas em porções individuais, prontas para a mercancia ilícita. Foram apreendidos com o réu: 65 (sessenta e cinco) porções contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância popularmente conhecida como maconha, com massa líquida total de 107,2g (cento e sete gramas e dois decigramas); 90 (noventa) porções de cocaína, com massa líquida total de 52,6g (cinquenta e dois gramas e seis decigramas); e 19 (dezenove) porções de cocaína em material sólido petrificado, popularmente conhecido como "crack", com massa líquida total de 8,1g (oito gramas e um decigrama).

As circunstâncias da prisão, ocorrida em ponto conhecido de tráfico de drogas, a confissão do réu, aliadas à quantidade, à variedade e à forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, revelam, estreme de dúvidas, que as drogas se destinavam traficância ilícita.

Por fim, tem-se que o réu se enquadra na hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP e no art. 42, caput, da Lei de Drogas, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a confissão que não repercute na pena porque fixada no patamar mínimo. Assim, a pena intermediária permanece no piso legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão de o réu ser primário, possuir bons antecedentes e não haver provas de que pertença a organização criminosa ou que faça do crime o seu ofício, considerando a razoável quantidade de drogas apreendidas e a natureza das substâncias, diminuo a pena em 2/3, perfazendo 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Presentes os requisitos legais, nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, a ser regulamentada pelo juízo das execuções penais, e no pagamento de mais 10 dias multa.

Somando-se as penas pecuniárias, chega-se ao valor de 176 dias-multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do increpado.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal para condenar JOHN ANTONIO ALESSANDRO GERONIMO NUNES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 anos e 08 meses de prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentado pelo Juízo das Execuções Penais, e pagamento de 176 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, c.c. § 4º, ambos da Lei 11.343/2006.

O réu iniciará o cumprimento da pena carcerária, seguindo os ditames legais e acaso seja necessário, em regime aberto, em virtude da quantidade de pena aplicada e da primariedade, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Até pela natureza da sanção imposta o réu poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: a. Expeça-se guia de execução e encaminhe-se à VEC/DEECRIM competente; b. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal; c. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de custas e multa; d. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação. Servindo a presente como ofício, determino a incineração do entorpecente e a destruição dos objetos apreendida nos autos, posto que vinculada ao tráfico de drogas.

P.R.I.C

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA